의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 현대로템 주식회사

【특허고객번호】 1-1999-054488-6

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인아이엠

【대리인번호】 9-2005-100022-2

【지정된변리사】 변리사 이재진, 변리사 정동섭

【포괄위임등록번호】 2006-065213-9

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0000258

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0665521-07

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인아이엠 (서명 또는 인)

의견내용

본건 특허출원 제2014-0000258호는 2014년 1월 2일자로 출원되고 동일자로 심사청구된 후, 2015년 9월 25일자로 의견제출통지서를 받은 것으로, 의견제출통지서상의 거절이유의 요지는 아래와 같습니다.

아래 -

[구체적인 거절이유]

본원의 청구항 제1항, 제5항에 기재된 발명은 인용발명 1(한국공개특허공보 제 10-2001-0113286호) 및 인용발명 2(한국공개특허공보 제10-2009-0091606호)에 개시된 내용으로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

이에, 본 출원인은 다음과 같은 의견을 개진하고자 합니다.

다음 -

1. 청구 범위 보정에 대하여

본원 출원인은 심사관님의 지적내용이 극복될 수 있도록 청구항 1, 3, 5의 표현 일부를 수정하는 보정서를 제출하였습니다. 구체적인 보정 사항은 다음과 같습니다.

[청구항 1](보정)

전원부와 제어부 및 광통신모듈을 이중화 구성으로 하는 선두차량의 마스터 통신장치;

광분배소자와 광/전 변환부 및 제어부를 이중화 구성으로 하는 다수 하부차량의 슬레이브 통신장치; 및

상기 마스터 통신장치와 다수의 슬레이브 통신장치의 인접된 통신장치 사이를 연결하고 이중화되어 인접된 통신장치의 이중화된 구성을 각각 연결하는 광케이블을 포함하고;

상기 슬레이브 통신장치는 인접된 통신장치(마스터 통신장치 또는 슬레이브 통신장치)로부터 1개의 데이터를 수신해서 2개의 데이터로 나누어 하나의 데이터는 자신의 광/전 변환부에 출력하고, 다른 하나의 데이터는 인접된 다른 통신장치에 전달하는 것을 특징으로 하는 철도차량 광통신 시스템.

[청구항 3](보정)

제1항에 있어서,

상기 광케이블은 통신 선로를 절환하는 스위칭부를 통해 인접된 마스터 또는 슬레이브 통신장치 간을 서로 연결하는 것을 특징으로 하는 철도차량 광통신 시스템.

[청구항 5](보정)

제1항, 제3항 및 제4항 중 어느 한 항의 광통신 시스템이 구축되어 있는 철도차량.

상기 보정내용은 본원 청구항 2 및 명세서 식별번호 [0031], [0037], [0042], [0043] 등에 기재된 사항을 이용한 것으로 이 출원의 출원시 명세서에 기초한 것이므로, 특허법 제47조의 보정요건을 충족하는 적법한 것이라고 사료됩니다.

따라서, 이하에서는 보정된 청구범위에 기초하여 본원발명의 진보성에 대해 답변 드립니다.

2. 본원 청구항 1, 5의 진보성에 대하여

심사관님께서는 본원 청구항 1, 5의 발명이 인용발명 1 및 2로부터 용이하게 도출될 수 있다고 지적하셨습니다.

이에, 본 출원인은 **심사관님께서 특허 가능한 것으로 인정한 청구항 2를 청구항 1에 병합하여 보정하였습니다**.

따라서, 본원발명의 청구항 1 발명에 대한 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

또한, 청구항 5는 청구항 1을 인용하므로, 청구항 1의 진보성이 인정된다면 청구항 5의 진보성은 당연히 인정되어야 할 것입니다.

이에, 다른 거절이유가 없다면, 본원에 대해 특허결정을 내려주시기 바라는 바입니다.

참고로, 본 거절이유에 대한 상기와 같은 보정 및/또는 의견개진은 본원발명의 특허결정시기를 앞당기거나 본원발명의 특허성을 강조하기 위한 것일뿐, 권리범위해석 등에 있어서 균등범위를 포기하려는 의도는 전혀 없음을 밝혀두는 바입니다.